



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**13ª VARA CRIMINAL**

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

**Processo nº 0066383-14.2017.8.26.0050**

1/19

**TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO**

Processo nº: **0066383-14.2017.8.26.0050** **CONTROLE: 1755/2017**

São Paulo, 07 de novembro de 2017 foi instalada a audiência de instrução e julgamento, lavrando-se o presente termo como disposto no artigo 405, na redação dada pela Lei 11719/08.

Presentes:

MM. Juiz de Direito

**Dr. José Roberto Cabral Longaretti**

DD. Promotor(a) de Justiça

**Dr. Matheus Jacob Fialdini**

DD. Defensora da corré

**Dr. Celestino Gomes Antunes OAB 254501/SP**

Pamela

DD. Defensora da corré

**Dra. Fabiana Camargo Miranda Guerra (DPE)**

Natalia:

Ré:

**NATALIA LOURENCO FRANCO (presa)**

**PAMELA TAVARES DE LIMA (solta)**

Pelo MM. Juiz foi dito que: considerando as peculiaridades do caso concreto e tendo em vista o fundado receio de fuga por parte da ré, que se encontra presa, bem como considerando ainda o perigo à incolumidade física das pessoas presentes nesta audiência, determino que a ré permaneça algemada durante à realização dos trabalhos.

Testemunhas:

**EMERSON ESTEVAO DOS SANTOS**

**HUGO LEONARDO DOS SANTOS CÉSAR**

**MARIA DA PENHA PENA**

**ALEXANDRE GONÇALVES RODRIGUES DO**

**NASCIMENTO**

Ausente:

Artigos da denúncia

**Art. 33 "caput" e Art. 40 "caput", VI ambos do(a) SISNAD**

**Instrução**

Esta audiência foi realizada por meio audiovisual com a anuência das partes. Foram ouvidas as testemunhas Emerson, Hugo e Maria. Após, foram realizados os interrogatórios das rés, com as quais as defesas tiveram a oportunidade de entrevistarem-se. O Ministério Público e a defesa da corré Natalia, de comum acordo, desistiram da oitiva da testemunha Alexandre, o que foi homologado pelo MM. Juiz. **Pela Defesa da corré Pamela foram requeridos os benefícios da justiça gratuita,**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**13ª VARA CRIMINAL**

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

**Processo nº 0066383-14.2017.8.26.0050**

2/19

**considerando que a situação econômica da ré não permite pagar as custas do processo. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito: 1- Defiro a gratuidade requerida. 2- Tendo em vista que a ré Natalia é representado pela Defensoria Pública e sua hipossuficiência é presumível, fica também isenta do recolhimento da taxa judiciária. 3- Não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal, passando a palavra às partes para que se manifestem em debates.**

**Debates**

**Acusação:** Encerrada a instrução, a ação penal procede. A materialidade e autoria estão comprovadas. O PM Emerson afirmou que na madrugada, em patrulhamento, no local que é ponto conhecido de tráfico, logo que entraram na rua, ela esboçou nervosismo, acelerou para correr e se desfez de sacola com maconha. Ela negou a posse, mas acabou admitindo que na residência dela havia mais drogas, onde encontraram maconha e cocaína. Ela apontou a Loira como a dona das drogas. Na casa estavam documentos da Pâmela, a loira, com dinheiro. Pamela negou a propriedade das drogas. Natalia disse que as drogas eram também do adolescente. Na casa do menor não havia drogas, mas ele disse que as drogas eram todas dele. Encontram 596 reais na bolsa de Natalia e na bolsa de Pamela estavam 257,00. Pamela confirmou que bolsa era dela, mas disse não saber como sua bolsa fora parar na casa de Natalia. O dinheiro era fracionado, tendo inclusive moedas. Não se lembra de contas de luz na bolsa de Pamela. Não foi feita busca pessoal em Pamela. Não sabe se na delegacia fizeram busca na Pamela. Pamela estava aparentemente apenas com celular. Tinha drogas em baixo e num cômodo, com a bolsa e documentos de Pamela. A droga não estava na bolsa. Natalia envolveu Pamela e o menor como donos das drogas. No cômodo, morava apenas Natalia. No andar de baixo, moravam os tios de Natalia, que acompanharam a busca, mas não foram até à delegacia. Natalia franqueou a entrada dos policiais. Na delegacia, o adolescente disse que era dono das drogas, mas que as rés eram vendedores dele. O PM Hugo corroborou a versão do colega. Disse também que o menor disse que a droga era dele. Natalia disse que recebia duzentos reais do menor. Pâmela estava com outras pessoas, a toa. Faziam uso de bebida alcoólica. Somente Natalia atravessou a rua em passo acelerado. As pessoas que ali estavam foram revistadas. A bolsa da Pamela estava em cima da cama de Natalia. Natalia disse que as drogas eram do adolescente. Familiares da Natalia acompanharam a ação. A testemunha de defesa Maria da Penha disse que conhece



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**13ª VARA CRIMINAL**

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

**Processo nº 0066383-14.2017.8.26.0050**

3/19

Pâmela. Nada sabe sobre envolvimento dela com drogas. Não sabe se as rés são amigas. Não conhece o menor. É amiga de Pamela. Não conhece o menor Alexandre. Interrogada, a ré NATALIA disse que estava na rua com Pamela e amigos. Foram abordados e um policial já entrou na sua casa. Encontrou drogas e afirmou que elas eram do menor Alexandre. Não foram revistadas. Nega ter apontado Pamela como coautora do crime. Alegou que os PMs entraram na sua casa pois diziam ter notícia de tráfico no local. Nega ter corrido e dispensado drogas no chão. Não sabe indicar as pessoas que estavam na fogueira. Não sabe se a rua é ponto de venda de drogas. Na casa havia maconha e crack. Tinha dinheiro do Alexandre e não chegou a receber os duzentos reais que Alexandre entregaria por ter guardado as drogas para ele na sua casa. Seus tios acompanharam toda ação policial. Interrogada, a ré Pâmela disse que estava na fogueira. A PM chegou e já foi revistando uns rapazes e depois a casa de Natalia. Depois entraram novamente na casa, desta vez com Natalia. Nega que Natalia tenha dispensado drogas pelo caminho e acelerado o passo dos policiais. Não sabe se Alexandre é traficante. Não sabia que na casa de Natalia havia drogas. Deixou sua bolsa na casa de Natalia pois tinha medo de que ela fosse roubada, mesmo estando na companhia de amigos. Na delegacia estava com advogado. O mesmo também assistia Natalia. O local não é ponto de venda de drogas. **Em suma, o caso é de condenação. As rés foram delatadas na fase policial pelo adolescente. Natalia envolveu na fase policial a corré Pâmela. Na casa de Natalia, estavam documentos e bolsa e dinheiro de Pâmela, sendo inverossímil a alegação de que mantinha a bolsa lá apenas por medo de ser roubada. Depois, as rés apresentaram inúmeras inconsistências nos seus interrogatórios: se o local era uma biqueira, alegando na fase policial que sim e em juízo que não. Depois tentaram fazer crer que os policiais deram depoimentos mentirosos ao alegarem que Natalia dispensou drogas pelo chão e entrou na casa dela, permitindo a abordagem e localização dos entorpecentes. Também quanto ao fato de Natalia ter incriminado a corré Pamela. Em suma, a prova é segura para lastrear a condenação das duas acusadas, pesando contra Pâmela a fala uníssona dos policiais, a delação de Natalia e de Alexandre, e a proximidade da bolsa e documento dela com os entorpecentes, além das flagrantes mentiras dela em sua versão judicial.** As rés são primárias, mas foram surpreendidas com grande quantidade e variedade de drogas, sendo necessária a imposição de aumento de pena, forte no artigo 42, da Lei 11.343/06. Não incide a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, eis que o caso denotou envolvimento indiscutível das



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**13ª VARA CRIMINAL**

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

**Processo nº 0066383-14.2017.8.26.0050**

4/19

rés com o crime de tráfico. Afinal, o menor deixou muito claro que as rés já trabalhavam para ele e com ele. De seu turno, o envolvimento de adolescente no tráfico emerge de toda a prova oral, sendo imperioso a majorante. O regime fechado se mostra necessário, frente à gravidade do caso, notadamente quantidade de drogas, sua variedade e soma em dinheiro do tráfico com as rés, além do envolvimento no crime.

**Defesa da corré Pamela:** Segundo a denúncia do Ministério Público, a denunciada encontra-se incurso nas sanções do crime prescrito no **art. 33, “caput”, e art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06**, posto que na data de 27/07/2017, foi supostamente presa em flagrante sob alegação de que sua bolsa foi encontrada próximo do local onde a co-ré Natália Lourenço Franco mantinha em depósito e guardava para fins de comercialização, fornecimento e entrega a consumo de terceiros substância conhecida como maconha, cocaína e crack, sendo entendido que agiam unidade de desígnio, repetimos, somente por estar sua bolsa guardada na casa onde foi encontrada a droga. A denunciada estava fora da casa, a beira de uma fogueira aguardando o dia amanhecer e a volta de circulação da composição férrea para retorno à sua casa na cidade de Suzano/SP, tendo solicitada a co-ré Natália que guardasse sua bolsa na casa para evitar ser alvo de roubo, vez que a casa era do outro lado da rua. Em revista pessoal nada foi encontrado de ilícito com a denunciada, tão pouco as pessoas que estavam no local faziam consumo de drogas de forma a ensejar que esta estava ali com o fim de mercancia. Não há qualquer relato dos policiais de que tenham presenciado a denunciada entregando algo a alguém de forma a ensejar a traficância, de forma que apenas foi envolvida pelos policiais por sua bolsa estar guardada na casa da co-ré Natália, fato confirmado pelo policial Hugo Leonardo dos Santos Cesar em audiência, sendo que, diga-se de passagem inacessível à denunciada, que, a beira de uma fogueira aguardava a volta da circulação dos trens para retornar a sua casa. Durante audiência de instrução realizada por este Douto Magistrado, através dos depoimentos dos policiais, foi confirmado que a droga fora encontrada dentro da casa de Natália e a denunciada estava do outro lado da rua em uma fogueira e com ela nada de ilícito foi encontrado, portanto, não é possível afirmar se a droga era ou não da denunciada. Ademais a corré Natalia, segundo o depoimento de ambos os policiais, foi contraditória no momento da abordagem, inicialmente alegando que a droga encontrada em sua casa pertencia a denunciada e posteriormente que era do adolescente Alexandre, que confirmou realmente ser dele já na fase inquisitória, o que



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**13ª VARA CRIMINAL**

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

**Processo nº 0066383-14.2017.8.26.0050**

5/19

suscita dúvidas de que realmente estivesse a corré Natália dizendo a verdade ou apenas tentando se safar de uma situação. Verifica-se que não há nenhuma prova capaz de imputar à denunciada a prática do crime constante na denúncia. Ademais, conforme informações dos autos percebe-se a ausência de qualquer prova que a denunciada tinha a intenção de vender a droga apreendida no local do crime, mais precisamente, dentro da casa da co-ré Natália. Verifica que o interrogatório na fase inquisitória não foi assinado pelas denunciadas, o que por si só leva ao entendimento de que o escrito não diziam a verdade dos fatos, posto que não há sentido responderem as perguntas e depois de recusarem a assinar firmando a transcrição do que haviam dito, portanto, não deve ser considerado, para efeito de livre convencimento do juiz sentenciante, os elementos informativos colhidos na fase inquisitiva que não foram corroborados em Juízo, vez que o inquérito policial é procedimento administrativo inquisitivo por natureza. Nele não vigora o princípio do contraditório (presente somente a partir da fase judicial), daí porque as provas produzidas em seu bojo precisam de necessária repetição no curso do processo para que possam fundamentar eventual decreto condenatório (o inquérito teria, assim, mera função informativa e exauriria sua finalidade com o oferecimento da inicial acusatória). Assim, diante da insuficiência das provas, não há como imputar à denunciada a autoria pela prática de tráfico de drogas, de forma que, nos termos do art. 386, V e VII do CPP, o juiz deverá absolve-la.

Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, o que somente se aceita a título de argumentação, se torna incontestável então a necessidade de aplicação do princípio do “in dubio pro réu”, uma vez que certa é a dúvida acerca da culpa a ela atribuída com relação à acusação de Tráfico de Drogas, pois a ré não foi encontrada em atividade de traficância e muito menos com qualquer outro elemento que levasse a crer ser a denunciada traficante. Veja Excelência, que, com a acusada fora encontrado, apenas em sua bolsa que se encontrava guardada na casa da co-ré Natália foi encontrado o valor de R\$ 257,05 (duzentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos), que não se trata de resultado de ilícito, mas ali se encontravam para pagamento de duas contas de luz cujo encontro na bolsa foi omitido pelos policiais. Cumpre informar que não se tratava de valores trocados. Destarte, diante da insuficiência probatória, posto que a acusação não conseguiu demonstrar que os fatos efetivamente ocorreram para que pudessem imputar a prática delituosa à denunciada **PÂMELA TAVARES DE LIMA**, não conseguindo, consequentemente, demonstrar que fora a conduta da denunciado que causou a lesão ao bem juridicamente protegido, que ressaí





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**13ª VARA CRIMINAL**

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

**Processo nº 0066383-14.2017.8.26.0050**

6/19

dos autos, a pretensão punitiva merece ser julgada improcedente, uma vez que a condenação da ré exige prova robusta da autoria do fato delituoso que lhe é imputado e remanescendo dúvida, impõe-se a absolvição, com fundamento no art. 386, VI, do CPP. No mais, embora nítida a tese da absolvição por não estar comprovado o crime de tráfico, convém demonstrar outras situações que devem ser observadas por Vossa Excelência. Verificando a situação da denunciada, é possível concluir que a ré é primária e de bons antecedentes, possui trabalho lícito, ainda que informal, e possuir residência fixa na cidade de Suzano a mais de 20 (vinte) anos. Nesse sentido entende o Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: **“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A DOIS ANOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SURSIS. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA RECONHECER A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou serem inconstitucionais os arts. 33, § 4º, e 44, caput, da Lei n. 11.343/2006, na parte em que vedavam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes (HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, sessão de julgamento de 1º.9.2010, Informativo/STF 598). (...) 5. Concessão de ofício para reconhecer a possibilidade de se substituir a pena privativa de liberdade aplicada ao Paciente por restritiva de direitos, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, devendo a análise ser feita pelo juízo do processo de conhecimento ou, se tiver ocorrido o trânsito em julgado, pelo juízo da execução da pena.”** Ainda no que tange ao entendimento do STF: **“EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) 3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas sequelas. E o fato é que a**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**13ª VARA CRIMINAL**

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

**Processo nº 0066383-14.2017.8.26.0050**

7/19

**pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero. (...) Assim, ao denunciado deve ser deferida a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme garantida pela lei penal; e ainda, que sua pena seja fixada no mínimo legal pelas circunstâncias já elencadas.”** Dessa forma considerando, na busca do caráter ressocializador da pena, a justiça deve trabalhar para aplicar aquilo que se coaduna com a realidade social. Hoje, infelizmente, nosso Sistema Prisional é cercado de incertezas sobre a verdadeira função de ressocialização dos indivíduos que lá são mantidos, onde em muitos casos trata-se de verdadeira “escola do crime”. Com base no princípio da presunção de inocência, previsto na nossa Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LVII, requer a denunciada que está respondendo ao processo em liberdade assim seja mantida até o trânsito em julgado, pois as circunstâncias do fato e condições pessoais da acusada (art. 282, inciso II, CPP) lhe são favoráveis pelo fato de não haver reincidência e sua conduta social não ser em nenhum momento questionada. Assim, por todo o exposto requer se digne Vossa Excelência em ABSOLVER a denunciada PÂMELA TAVARES DE LIMA, pela ausência de provas de que esta concorreu para a prática do crime, nos termos do art. 386, V do CPP e, caso não seja este o entendimento, que seja ABSOLVIDA por não existir prova suficiente para a condenação, com base no art. 386, VII, do CPP. Por necessário, “ad argumentum”, caso Vossa Excelência entenda pela condenação, pela prática do crime disposto no art. 33 da Lei 11.343/06, sejam observadas as atenuantes da: preponderância na fixação da pena, art. 42 da lei de drogas; causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, fixando no mínimo legal, convertendo-a em restritiva de direitos, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, e que a denunciada possa apelar em liberdade nos termos do art. 283 do CPP, por preencher os requisitos objetivos para tal benefício.

**Defesa da corrê Natalia:** Meritíssimo Juiz,



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**13ª VARA CRIMINAL**

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

**Processo nº 0066383-14.2017.8.26.0050**

8/19

A ação penal deve ser julgada improcedente, uma vez que inexistente prova segura para fundamentar a condenação em relação à acusada. Preliminarmente, requer-se o reconhecimento da nulidade absoluta do presente feito, em razão de flagrante ofensa a inviolabilidade de domicílio (CRFB, art. 5º, IX). Com efeito, os policiais foram até a casa da acusada Natalia para revistar o local sem que houvesse mandado de busca e apreensão expedido com autorização judicial. A ré disse que não autorizou a entrada dos policiais, os quais invadiram sua residência. A ofensa à inviolabilidade de domicílio (art. 5º, IX da CF), eiva todo o processo penal de nulidade absoluta, não podendo ser convalidado, devendo a acusada ser absolvida, pela nulidade absoluta da prova da materialidade. Vencida a preliminar arguida, a ação penal deve ser julgada improcedente. Interrogada em juízo, a ré admitiu a prática do delito, esclarecendo que foi abordada com Pamela e outras pessoas próximo a uma fogueira. Um policial ingressou na sua residência, sem sua permissão, revistaram o local e encontraram a droga. Eles voltaram ao local e perguntaram quem era a dona da casa. Apresentou-se e foi até a residência. No local, estava a sua tia com os policiais que já tinha achado a droga. Pamela deixou a sua bolsa em sua casa, pois os familiares dela estavam dormindo e trancaram a porta e ela estava aguardado amanhecer para pegar o trem para Suzano, local em que reside. Disse que o pai de seu filho a abandonou quando soube da gravidez. Estava desesperada e, por isso, aceitou guardar a droga por um dia para Alexandre. Ganharia R\$ 200,00 para guardar a droga. Não acompanhou a revista realizada em sua casa. Sua tia acompanhou a localização da droga. Não apontou a ré Pamela aos policiais. Não dispensou nenhuma droga, como afirmado pelos policiais. Não conhecia Alexandre. Não chegou a receber a quantia de R\$ 200,00 que Alexandre lhe prometeu para guardar a droga. Um amigo comum entre ela e Alexandre sabia que ela morava sozinha e que precisava dinheiro. Foi esse amigo quem a indicou para Alexandre. Estava procurando emprego quando foi presa, mas não conseguia, pois ninguém quer dar emprego para pessoa grávida. Não sabe do paradeiro do pai de seu filho, pois ele a abandonou quando soube da gravidez. Entretanto, tal declaração não deve ser recebida com valor absoluto, devendo ser corroborada pelos demais





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**13ª VARA CRIMINAL**

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

**Processo nº 0066383-14.2017.8.26.0050**

9/19

elementos de prova, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que não foi produzida qualquer prova apta a embasar um decreto condenatório. Os depoimentos dos policiais não se prestam a comprovar a autoria dos crimes imputado à ré. Senão vejamos. O policial Emerson disse que estava em patrulhamento em local já conhecido por ser porto de tráfico de drogas, quando avistou a ré Natalia se afastar e caminhar em direção a uma residência. Antes de ingressar na residência, a ré dispensou algumas porções de droga, que depois constatou ser maconha. No interior da residência, encontraram droga, maconha, cocaína e crack. Natalia disse que a droga era de Pamela. Natalia também apontou o adolescente como dono da droga. Foi até a casa do adolescente, nada de ilícito foi encontrado na residência. Foi encontrado R\$ 596,00 juntamente com a droga e na bolsa de Pamela R\$ 257. Não se recorda da quantidade de droga. Pamela não soube explicar porque a sua bolsa e seu documento estavam na casa de Natalia. O adolescente admitiu a posse da droga. O adolescente não disse que as rés estavam vendendo droga. Não se recorda se o dinheiro que estava na bolsa de Pamela também era fracionado. A bolsa de Pamela foi encontrada sobre a cama. A droga foi encontrada escondida por todo o quarto, inclusive embaixo da cama. No cômodo morava apenas Natalia. Os tios de Natalia, que moravam, na casa de baixo, acompanharam a busca na residência. Os tios de Natalia não foram conduzidos para a delegacia de polícia. Não tinha mandado de busca a apreensão para ser cumprido na casa de Natalia. A testemunha Hugo disse que estava em patrulhamento, quando “Erica” avistou a viatura e correu na direção a uma residência. Ela foi abordada e encontrou perto, algumas porções de maconha. Ela disse que estava gestante e que precisava de dinheiro e, por isso, estava guardando a droga. Encontrou em uma gaveta dinheiro e droga. Ela disse que Pamela estava vendendo as drogas e que ela pertenceria a um adolescente. O adolescente apenas admitiu a posse da droga. O adolescente não disse que as rés vendiam droga para ele. Natália disse que guardava a droga e que receberia R\$ 200,00. Encontrou a bolsa de Pamela na casa de Natalia. Pamela disse que estava no local porque sua irmã morava no local. Não confirmou se a irmã de Pamela realmente residia no local. Outras pessoas que estavam



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**13ª VARA CRIMINAL**

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

**Processo nº 0066383-14.2017.8.26.0050**

10/19

no outro lado da rua foram abordadas e liberadas, já que nada de ilícito foi encontrado. A bolsa de Pamela estava sobre a cama. As drogas estavam guardadas no interior de uma gaveta. Natalia disse que as drogas pertenciam ao adolescente. Familiares de Natalia acompanharam a revista na residência e a localização da droga. Estes familiares foram conduzidos até a delegacia de polícia. Não sabe dizer se eles foram ouvidos pela autoridade policial. A testemunha Maria da Penha disse que por volta da 12hs, Pamela foi até a sua casa e pegou alimentos para fazer numa fogueira. Mora na rua Manoel de Ageda. Conhece Natalia de vista. Os familiares de Pamela residem naquele local. Pamela trabalha e faz limpeza em sua residência. Não conhece o adolescente Alexandre. Não sabe se as rés são amigas. Não sabe se no local onde estava a fogueira há uma “biqueira”. Verifica-se, da prova colhida, que o conjunto probatório é frágil e não comprovou o crime de trafico narrado na denuncia. Com efeito, os policiais apresentaram versão absolutamente frágil sobre os fatos, uma vez que não souberam informar a quantidade de droga apreendida, limitando a dizer a natureza do entorpecente. Além disso, divergiram os policiais com relação ao local em que a droga teria sido encontrada, afirmando Emerson que foi por todo o quarto, inclusive embaixo da cama, enquanto seu colega Hugo afirmou que foi no interior de uma gaveta. A ré nunca indicou os entorpecentes aos policiais e não estava no interior da residência no momento da localização das drogas. Os tios da acusada Natalia que, em teste acompanharam a revista no local, estranhamente não foram conduzidos ao DP. Frisa-se que os policias foram contraditórios, inclusive neste ponto, já que Emerson afirmou que eles não foram conduzidos à delegacia, enquanto seu colega disse que sim, mas não soube explicar porque razão não foram eles ouvidos pela autoridade policial. Ressalta-se, ainda, que a suposta alegação de que as rés “trabalhariam” para o adolescente não foi confirmada em juízo, já que ambos os policiais disseram que o adolescente apenas admitiu a posse da droga, não apresentando qualquer fato relacionado as rés. Em suma, o conjunto probatório colhido é frágil e insuficiente para a condenação da acusada. Ressalta-se, ainda, que a favor dela milita o princípio da presunção de inocência, que somente pode ser afastado mediante prova plena e indubitável de suas



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**13ª VARA CRIMINAL**

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

**Processo nº 0066383-14.2017.8.26.0050**

11/19

responsabilidades. Conseqüentemente, a dúvida deve sempre favorecê-lo. Não bastam meras conjecturas e indícios de participação. No caso em questão, a acusação não ficou cabalmente provada. Assim, diante do frágil conjunto probatório, aguarda a defesa a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, incisos VII do Código de Processo Penal. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, o que ora se admite apenas “ad argumentandum”, requer-se: 1) fixação da pena-base no mínimo legal, 2) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, 3) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, em patamar máximo de 2/3, vez que, ao contrario do que alegou o Ministério Público, a ré preenche os requisitos legais. De fato, a acusada é primária e ostenta bons antecedentes. Além disso, não comprovou o Ministério Público o envolvimento da acusada em atividade criminosa ou organização criminosa, tratando-se de alegação não fundamentada nos elementos de prova dos autos. 4) Requer-se, ainda, a fixação de regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2º, “c” do CP e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do CP, uma vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo legal da lei de drogas que vedava a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, afastando-se assim qualquer óbice a fixação de regime aberto e pena alternativa. 5) Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer-se a aplicação de prisão domiciliar a ré, nos termos do art. 318, inciso IV, do CPP, uma vez que a ré está gestante, fato visivelmente comprovado por este juízo, bem como pelos documentos juntados aos autos as fls. 145/153. 6) por fim, requer-se o direito da ré recorrer em liberdade.

**Sentença: VISTOS. PÂMELA TAVARES DE LIMA e NATÁLIA LOURENÇO FRANCO**, qualificadas nos autos, foram denunciadas como incursas no artigo 33, *caput*, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 27 de julho de 2017, por volta de 04h30, na Rua Manuel de Agreda, 106, nesta Comarca, agindo em concurso e previamente conluiado com o adolescente Alexandre Gonçalves Rodrigues do Nascimento, tinham em depósito e guardavam, para fins de



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**13ª VARA CRIMINAL**

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

**Processo nº 0066383-14.2017.8.26.0050**

12/19

comercialização, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, drogas, ou seja, 4 trouxinhas de maconha, 218 porções de maconha, 194 pinos plásticos de cor laranja, 20 saquinhos azuis e 7 tubos de cocaína, 140 porções de *crack*, conforme auto de exibição e laudo de constatação, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Apurou-se que, durante patrulhamento na Rua Manuel de Agreda, a indiciada Natália foi avistada, em atitude suspeita, por policiais militares. Ao ver a viatura e, prevendo a abordagem dos policiais, Natália retirou um saquinho de seu bolso, dispensando-o no chão, e tentou se evadir para sua residência, localizada do outro lado da rua. A indiciada foi capturada logo em seguida. No saquinho dispensado por Natália, foram encontrados quatro trouxinhas de maconha. Após Natália alegar que existiam mais drogas guardadas em sua casa, os policiais encontraram uma sacola amarela, escondida atrás de uma gaveta, no interior de sua residência, contendo 218 porções de maconha, 194 pinos plásticos de cor laranja, 20 saquinhos azuis e 7 tubos de cocaína, 140 porções de *crack* e a quantia de R\$ 569,00 em notas diversas. Ao lado de onde estavam escondidas as drogas, foi encontrada uma bolsa feminina contendo a quantia de R\$ 257,05 em notas diversas. Indagada sobre os fatos, Natália alegou que a bolsa era de propriedade da indiciada Pâmela. Disse que iria receber a quantia de R\$ 200,00 para guardar as drogas em sua casa. Natália alegou que as drogas eram de propriedade do adolescente infrator Alexandre e Pâmela era responsável pela venda dos entorpecentes. Pâmela foi abordada no mesmo lugar onde Natália estava antes de se dirigir para sua casa. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em sua propriedade. Os policiais realizaram ainda diligências na casa de Alexandre, mas nada de ilícito encontraram. O menor, porém, confessou que as denunciadas vendiam drogas. A denúncia veio acompanhada do respectivo inquérito policial, sendo determinada, nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06, em 21 de setembro de 2017, a notificação das acusadas para apresentarem defesa prévia (fls. 172/173). Sobrevieram as manifestações de fls. 246/248 e 261/262. A denúncia foi recebida a fls. 265. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e uma de defesa. Após, as rés foram interrogadas. Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia. A defesa de Pâmela, por sua vez, requereu a absolvição, com amparo no artigo 386, incisos V ou VII do Código de Processo Penal. Alternativamente, seja a pena fixada no piso, com incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, e no regime aberto, com substituição por restrição de direitos, facultando-se o recurso em liberdade. A defesa de



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**13ª VARA CRIMINAL**

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

**Processo nº 0066383-14.2017.8.26.0050**

13/19

Natália, por sua vez, arguiu, preliminarmente, nulidade do feito por violação do domicílio dela e, no mérito, postulou a absolvição por insuficiência probatória seja a pena fixada no piso, com incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo, e no regime aberto, com substituição por restrição de direitos ou em prisão domiciliar, reconhecendo-se a confissão espontânea e facultando-se o recurso em liberdade. **É O RELATÓRIO. DECIDO.** Inicialmente, examino a preliminar arguida por Natália para afastá-la, uma vez que ambos os policiais militares ora ouvidos afirmaram que dela desconfiaram porque tentou se evadir ao notar sua presença, dispensando porções de maconha na fuga antes de ser abordada, quando informou que havia mais droga dentro da casa, em cujo interior franqueou a entrada. Ora, além da autorização da corré, havia a fundada suspeita que justificava o ingresso no imóvel, não se podendo falar, portanto, em violação do domicílio. A materialidade delitiva está comprovada pelo exame químico-toxicológico de fls. 194/197, confirmando serem maconha e cocaína as substâncias apreendidas a fls. 27/29. Natália, na fase inquisitiva, inicialmente alegou que as drogas não eram suas, “só as guardava”. Elas são de Alexandre, que as trouxera na véspera. Ele pediu que as guardasse, mediante promessa de pagamento de R\$ 200,00. Mora na frente da “biqueira”, que é do outro lado da rua. Faziam a fogueira na “biqueira”. É Pâmela quem faz a venda ali, revezando com outras pessoas. Ela ficara vendendo desde a tarde anterior e não foi embora. Na madrugada, era David quem estava fazendo a venda. Sabe que o marido de Pâmela está preso, mas ignora se eles integram o PCC. Não foi ameaçada por ela para não falar nada. Deixou os policiais entrarem em sua casa. Mora sozinha no andar de cima. A droga foi achada lá, assim como a bolsa de Pâmela, em cujo interior foi localizado o dinheiro proveniente da venda de drogas. Ao final da oitiva, lá compareceu seu advogado, que manifestou que Natália ficaria em silêncio, motivo pelo qual ela não assinou o termo de interrogatório. Pâmela alegou que só estava na fogueira na frente da casa de Natália. Mora em Suzano, ficara lá o “dia inteiro” e não havia mais trem, motivo pelo qual ficou por lá, onde existe uma “biqueira”, mas toda a rua é “biqueira”. Só fuma maconha. Não sabe das coisas de lá e não vende nada. Sua bolsa estava na casa de Natália apenas para não ficar na rua. O dinheiro que estava na bolsa, cerca de R\$ 240,00, era para pagar conta de luz. Nada informou sobre a origem da quantia. Conhece Natália desde pequena. Não pertence, nem seu marido, ao PCC. Ao final da oitiva, passou a ser assistida por advogado que manifestou que ficaria em silêncio, motivo pelo qual não assinou o termo de





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**13ª VARA CRIMINAL**

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

**Processo nº 0066383-14.2017.8.26.0050**

14/19

interrogatório. Em Juízo, Natália alegou que estava na fogueira com Pâmela e outras pessoas, quando lá chegaram os policiais, que entraram direto na sua casa, alegando que apuravam “denúncia”. Não tentou fugir quando da chegada deles, pois sequer os vira. Efetivamente estava guardando drogas e dinheiro para Alexandre, que lhe procurara ao saber que enfrentava dificuldades financeiras. Não vendia drogas para ele. Iria receber R\$ 200,00 pelo “serviço”. Guardara a bolsa com documentos de Pâmela porque ela não queria ficar com eles na rua. Negou tê-la apontado como traficante para os policiais. Pâmela alegou que perdera o trem para voltar para Suzano, onde mora, motivo pelo qual ficou na fogueira com algumas pessoas, depois de conseguir refrigerante e batatas com a testemunha de defesa Maria. Em determinado momento, os policiais militares ali chegaram e entraram na casa de Natália, cujo portão estava aberto, lá ficando por algum tempo. Depois, Natália foi levada até lá e, passada cerca de uma hora, os policiais saíram com grande quantidade de drogas. Natália confirmou que elas eram de Alexandre. Sua bolsa e documentos estavam dentro da casa dela por segurança, pois temia ser assaltada. O policial militar Emerson narrou que na data, durante patrulhamento de rotina pelo local, que é conhecido ponto de tráfico, desconfiaram de Natália, pois ela, ao perceber sua presença, começou a andar rapidamente na direção de uma casa, que se apurou ser onde morava, posteriormente, dispensando algo antes de nela entrar. Natália foi alcançada e se apurou que ela dispensara porções de maconha. Indagada, acabou confessando que tinha mais drogas dentro do imóvel, franqueando a entrada. No andar superior, que aquele onde ela morava sozinha, encontraram as porções de drogas descritas na denúncia e R\$ 596,00, ao lado da cama e escondidas. Sobre a cama, encontraram a bolsa contendo documentos de Pâmela e R\$ 257,00. De dentro do imóvel, Natália apontou Pâmela, dizendo que as drogas eram da “loira”. Pâmela foi abordada e negou qualquer envolvimento com o entorpecente, não dando explicação convincente sobre o motivo de sua bolsa estar ali. Ela mora em Suzano, pelo que informou. Natália acabou dizendo que as drogas eram também de Alexandre, para cuja residência se deslocaram. Abordado, ele confessou isso. No Distrito Policial, o adolescente afirmou que as acusadas “trabalhavam” para ele. Basicamente nesse mesmo sentido foram os informes do policial militar Hugo. A testemunha de defesa Maria asseverou que tem um barzinho na mesma rua e que por volta de meia-noite Pâmela lá compareceu, pegando algumas batatas para assar na fogueira. Não presenciou a ação policial. Ora, diante desse harmônico, robusto e sólido contexto probatório, a condenação de Natália é de rigor, descabida a absolvição



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**13ª VARA CRIMINAL**

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011)  
 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

**Processo nº 0066383-14.2017.8.26.0050**

15/19

postulada pela defesa, uma vez que a prova existente caracterizou que ela estava em poder das drogas que seriam de Alexandre, o que ela própria confessou em Juízo, sendo de rigor salientar que a defesa não produziu nenhuma prova que amparasse sua versão, o que seria imperativo, diante daquilo que determina o artigo 156 do Código de Processo Penal, não se olvidando que inexistente óbice à oitiva de policiais em pretório: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF-HC nº 74.608-0-SP, rel. Min. Celso de Mello). “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações” (STF-HC nº 87.662/PE- rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. 05/09/2006) “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (STJ- HC 149540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz). *Prova. Testemunha. Depoimento de policial. Miliciano que atuou na ocasião do flagrante. Impossibilidade de descartá-lo e deixar de considerá-lo como suporte da condenação. Ato que possui eficácia probatória.* - “O depoimento testemunhal do policial que atuou na ocasião do flagrante possui eficácia probatória, sendo certo que não se pode descartá-lo e deixar de considerá-lo como suporte da condenação, pelo



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**13ª VARA CRIMINAL**

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

**Processo nº 0066383-14.2017.8.26.0050**

16/19

simples fato de emanar de agentes estatais incumbidos da repressão penal” (RT 816/549). “Inexiste impedimento para policial figurar como testemunha, pois, depondo sob compromisso, suas informações devem ser cotejadas com as demais provas, não sendo possível passar-se um atestado de inidoneidade em relação a uma pessoa, somente pelo fato de ser ela um agente de segurança, seja civil, seja militar” (RJD 25/334). “É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566). “Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no Código de Processo Penal determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição” (RT 654/278). “Os funcionários da polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 668/275). Todavia, no tocante à corré Pâmela, entendo que a prova existente é insuficiente para condenação. Isso porque o fato da bolsa dela estar dentro da casa de Natália, por si só, não é suficiente para caracterizar o envolvimento dela com as drogas. Nenhum entorpecente foi encontrado com ela ou em sua bolsa, Natália negou tê-la apontado como participante do tráfico e a versão extrajudicial de Alexandre, ouvido sem representante legal presente, é insuficiente para a condenação. Os próprios policiais militares ora ouvidos disseram que foi apenas com base na indicação de Natália que Pâmela acabou envolvida nos fatos. Alexandre, na Justiça da Infância e da Juventude, afirmou nada saber sobre o envolvimento de Pâmela com o tráfico (fls. 224/226). **Passo, então, à fixação da pena que será aplicada:** Nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, não observo razão a justificar a majoração da pena-base, fixada em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Não havendo agravante a reconhecer, as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea não produzirão efeitos para Natália, nos termos da Súmula 231 do STJ. Comprovada a causa de aumento do artigo 40, parágrafo VI, da Lei nº 11.343/06, exaspero a sanção para cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa. Não



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**13ª VARA CRIMINAL**

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

**Processo nº 0066383-14.2017.8.26.0050**

17/19

vejo óbice à aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Tóxicos, motivo pelo qual reduzo a pena, **considerando a substancial quantidade e variedade de drogas apreendida**, para três anos, dez meses e vinte dias de reclusão e trezentos e oitenta e oito dias-multa. Ante a inexistência de outros fatores a considerar, torno essa pena definitiva. Uma vez que as Natália é primária, menor relativa e confessou a ação, entendo que pode iniciar o cumprimento da pena no regime aberto. Diante do *quantum* condenatório, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano e não sendo o crime praticado com violência ou grave ameaça, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme prevê o artigo 44, parágrafo 2º, do Código Penal. A primeira restritiva de direitos será a **prestação de serviços à comunidade**, à base de uma hora de serviço por dia de pena substituída, em entidade a ser indicada por ocasião da execução. A segunda será a **prestação pecuniária**, consistente no pagamento de um salário mínimo, destinado a entidade que também será especificada oportunamente, nos termos do artigo 45, parágrafo 1º, do Código Penal. Caso haja descumprimento das restritivas de direitos e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial de cumprimento será o aberto. Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a pretensão punitiva estatal para condenar a ré **NATÁLIA LOURENÇO FRANCO** como incurso no artigo 33, *caput*, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, aplicando a pena de três anos, dez meses e vinte dias de reclusão, com a substituição acima especificada, e trezentos e oitenta e oito dias-multa. Paralelamente, **ABSOLVO** a corré **PÂMELA TAVARES DE LIMA** com amparo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O dia-multa será calculado no mínimo previsto na lei especial por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração. Como a quantia e os objetos de Natália apreendidos nos autos estão intrinsecamente vinculados à prática delitiva, determino seu perdimento, nos termos da lei. Paralelamente, determino a devolução da quantia de Pâmela que também foi apreendida, expedindo-se guia de levantamento. **Diante do ora decidido, expeça-se, imediatamente, alvará de soltura em favor de Natália. Oficie-se para incineração das drogas.** Após o trânsito em julgado, lance-se o nome de Natália no rol dos culpados e, oportunamente, archive-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**13ª VARA CRIMINAL**

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

**Processo nº 0066383-14.2017.8.26.0050**

18/19

**Recursos**

Ministério Público: Houve  
 Ré Pamela: Não houve  
 Ré Natalia: Houve  
 Defesa da corré Pamela: Não houve  
 Defesa da corré Natalia: Houve

O MM. Juiz de Direito recebeu o recurso interposto pelo Ministério Público e pela ré Natalia, e determinou que fosse providenciado o seu processamento.

**PENA DE MULTA PROVIMENTO CG Nº 11/15**  
**(SENTENÇA NÃO TRANSITADA)**

**Fica(m) o(s) réu(s) intimado(s) do pagamento do valor R\$ 12121,48, relativo a pena de multa declarando abaixo se tem condições de pagar a pena de multa sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família:**

**Ré Natalia: NÃO**

**Considerando a declaração do acusado, com o trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença encaminhando-se à Procuradoria Geral do Estado.**

**Fica o réu INTIMADO, ainda, que, caso sua situação financeira se altere e seja possível efetuar o pagamento da pena de multa antes da inscrição do débito em dívida ativa, deverá comunicar tal fato ao Juízo.**

Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, \_\_\_\_\_ Simone Borges Tomarchio, Assistente Judiciário, digitei e subscrevi. São Paulo, 07 de novembro de 2017.

**JOSÉ ROBERTO CABRAL LONGARETTI**  
**Juiz de Direito**

**Matheus Jacob Fialdini**





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**13ª VARA CRIMINAL**

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

**Processo nº 0066383-14.2017.8.26.0050**

19/19

**Promotor(a) de Justiça**

**Fabiana Camargo Miranda Guerra**  
**Defensora Pública**

**Celestino Gomes Antunes**  
**OAB 254501/SP**

**Ré Pamela:**

**Ré Natalia:**